

Vorsten, opstand en de Verlichting

Tussen absolute en parlementaire monarchie, de Opstand in de Nederlanden, en de ideeën die de grondwet dragen.

1 Het vorstelijk absolutisme in Frankrijk

Kenmerken van het vorstelijk absolutisme: alle macht ligt bij de koning, die aan niemand verantwoording schuldig is; hij **stelt zijn ministers zelf aan en zet ze zelf af**; en de **standenvergadering wordt niet meer bijeengeroepen**. Verkozen worden hoort bij een republiek.

De koning steunde zijn macht op het **droit divin**: zijn macht komt rechtstreeks van God. Wie zich tegen de koning verzet, verzet zich dan tegen God zelf. Godsdienst staat hier dus in dienst van de vorst.

Lodewijk XIV, de **Zonnekoning**, regeerde tweeënzeventig jaar en bouwde **Versailles**. Hij gebruikte dat hof om de **adel aan het hof te binden** en zo onschadelijk te maken, om zijn macht in **kunst en ceremonie** zichtbaar te maken, en om het **bestuur onder zijn eigen oog** te houden. De Staten-Generaal riep hij niet meer samen.

Op lange termijn werd die absolute macht **ondermijnd** door **oorlogen en geldgebrek**. Oorlogen en hofhouding kostten enorm veel, en de belasting drukte op wie ze het minst kon dragen.

2 De parlementaire monarchie in Engeland

Een **constitutionele parlementaire monarchie** is een koningschap dat aan een **grondwet gebonden** is, met een **parlement dat mee beslist**. De koning blijft, maar hij regeert binnen regels die hij niet zelf kan veranderen.

De **oorzaken van de Glorious Revolution**: de koning wilde **zonder het parlement regeren**, hij was **katholiek in een overwegend protestants land**, en het **parlement vreesde voor zijn eigen bestaan**. In **1688** verliep de omwenteling zonder grote veldslag in Engeland: Jacobus II vluchtte, en Willem III werd uit de Nederlanden gehaald.

De **Bill of Rights** van 1689 legde vast dat de koning **geen wetten mag opheffen of belastingen heffen zonder het parlement**. Daarmee is de macht van de vorst voor het eerst in een tekst begrensd.

Het grote verschil tussen de **Franse** en de **Engelse** weg in de 17de eeuw: in Frankrijk wint de vorst het van het parlement, in Engeland het parlement van de vorst. Dezelfde eeuw, twee tegengestelde antwoorden.

3 De Nederlanden: eenheid en scheiding

Karel V en **Filips II** probeerden het bestuur van de Nederlanden te **centraliseren**, stelden **nieuwe bisdommen** in en traden **hard op tegen het protestantisme**. Meer privileges gaven ze de steden niet; ze knabbelden er net aan.

Centralisatie betekent dat het bestuur **vanuit één punt** geregeld wordt, in plaats van door elk gewest apart. Voor de vorst is dat doelmatig; voor een stad met een eigen keure voelt het als diefstal van haar rechten.

De **oorzaken van de Opstand**: de centralisatie tastte de oude **privileges** aan, er was de **vervolgung van protestanten**, en er waren **zware belastingen** zoals de tiende penning.

In **1566** vernielden beeldenstormers de beelden in de kerken: de **Beeldenstorm**. Hij begon in Steenvoorde en trok in enkele weken over de Nederlanden. Voor Filips II was het het bewijs dat hard optreden nodig was; hij stuurde de **hertog van Alva** met zijn Raad van Beroerten.

Alva staat verschillend beschreven in een Spaanse en in een Nederlandse bron omdat **elke auteur schrijft vanuit zijn eigen kant van het conflict**. Voor de ene redt hij de orde en het geloof, voor de andere is hij de bloedhertog. Twee bronnen die elkaar tegenspreken, betekent niet dat er zeker één liegt: ze kunnen allebei eerlijk zijn en toch iets anders belangrijk vinden.

In **1581** zworen de gewesten Filips II als vorst af met het **Plakkaat van Verlatinghe**. Het redeneert dat een vorst die zijn onderdanen als een tiran behandelt, zijn recht verspeelt: een idee dat bij de Verlichting terugkomt.

De oorlog met Spanje duurde **tachtig jaar**, van 1568 tot 1648, met een bestand van twaalf jaar ertussen. De **Vrede van Münster** in 1648 erkende de onafhankelijkheid van de **Noordelijke Nederlanden**.

De **gevolgen voor de Zuidelijke Nederlanden**: de **Schelde werd gesloten**, wat Antwerpen zwaar trof; veel **kooplui en geleerden trokken naar het noorden**; en het gebied bleef **katholiek en onder Spaans bestuur**, later Oostenrijks. Een republiek werd juist het noorden.

4 De Verlichting en haar filosofen

De **Verlichting** is een stroming die het **verstand** als leidraad neemt voor kennis en samenleving. Het licht in de naam is dat van de rede tegenover de duisternis van vooroordeel en willekeur. Ze ontstond vooral in de **18de eeuw**, met **Frankrijk en Engeland** als zwaartepunten; salons, koffiehuisen en de Encyclopédie verspreidden de ideeën.

Filosoof	Zijn idee
John Locke	natuurlijke rechten op leven, vrijheid en bezit; kennis komt uit de ervaring
Voltaire	godsdienstige verdraagzaamheid en vrije meningsuiting
Charles de Montesquieu	de scheiding der machten
Jean-Jacques Rousseau	de volkssoevereiniteit: de macht gaat uit van het volk
Immanuel Kant	durf zelf te denken

Montesquieu splitst in *De l'esprit des lois* de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zodat de ene de andere kan tegenhouden. De **scheiding der machten** betekent dus níét dat de regering de rechtbanken leidt, maar net het omgekeerde.

Rousseau laat in *Du contrat social* burgers onderling een verdrag sluiten: het gezag is van hen, niet van een vorst bij Gods gratie. **Locke** zegt dat een bestuur dat de natuurlijke rechten schendt, afgezet mag worden; het **droit divin** verwerpt hij. **Kant** vat alles samen in *durf zelf te denken, sapere aude*.

Verlichte denkers wilden de koning niet altijd afschaffen: velen hoopten juist op een **verlicht vorst** die van bovenaf hervormde, zoals Jozef II.

5 De verlichte politieke en wetenschappelijke ideeën

Rechtsgelijkheid betekent dat dezelfde wet voor iedereen geldt, **ongeacht stand of geboorte**. Dat botst frontaal met de standensamenleving. **Rechtszekerheid** betekent dat je **vooraf kan weten wat verboden is en welke straf erop staat**; willekeur is het tegendeel.

Een **grondwet** is de tekst waarin de grondregels en de macht van een staat vastgelegd zijn. Ze staat boven de gewone wetten. Het **weerstandrecht** is het recht om je te **verzetten tegen een bestuur dat je rechten schendt**.

Bij de wetenschappelijke ideeën horen het **empirisme**, dat van de **waarneming** vertrekt, en het **rationalisme**, dat van het **redeneren** vertrekt. Allebei verwerpen ze het argument van het gezag alleen. Het **vooruitgangsoptimisme** is het geloof dat kennis en rede de samenleving beter kunnen maken.

6 Die ideeën vandaag

In de **Belgische grondwet** herken je de **scheiding der machten**, de **gelijkheid van alle Belgen voor de wet**, en de **vrijheid van godsdienst en van meningsuiting**. Erfelijke voorrechten van de adel zijn juist afgeschaft. De grondwet van 1831 gold in haar tijd als een van de meest verlichte van Europa.

De macht gaat volgens die grondwet **uit van de natie**, in artikel 33: de volkssoevereiniteit van Rousseau. De koning heeft enkel de bevoegdheden die de grondwet hem geeft.

In België wordt beslist op het niveau van de **gemeente**, van de **gemeenschappen en de gewesten**, op het **federale** en op het **Europese** niveau. Een provincieraad van Europa bestaat niet.

Zelf **verantwoordelijkheid opnemen** binnen die rechtsstaat kan door **te gaan stemmen** en je te informeren, door een **petitie te ondertekenen** of naar een inspraakmoment te gaan, en door je aan te sluiten bij een **vereniging of een jeugdraad**.

De Verlichting is een **keerpunt in het politieke domein** omdat de bron van het gezag verschuift van **God naar het volk**. Wie zegt dat de macht van het volk komt, zegt ook dat ze teruggenomen kan worden.

